

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 249/2538 พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ปากพนัง

โจทก์

นางสมจิตต์ อาภาสกุล

โจทก์ร่วม

นายประจวบ หนูชู กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 289, มาตรา 334, มาตรา 335, มาตรา 340

ป.วิ.อ. มาตรา 134, มาตรา 192 วรรคท้าย, มาตรา 226, มาตรา 227

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันปล้นเอาเงินสดของส.ไป โดยร่วมกันใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทง ส. เป็นเหตุให้ ส.ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 288, 289 และ 340 คดีฟังได้แต่เพียงว่า จำเลยที่ 2 ได้ล้วงเอาเงินสดจากผู้ตายไปจริง อันเป็นความผิดฐานร่วมกับพวกอีกคนหนึ่งลักทรัพย์ของทนายทผู้ตายเท่านั้น ข้อเท็จจริงไม่อาจรับฟังเลยไปถึงว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับคนร้ายอื่นชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์หรือฆ่าผู้ตายตามฟ้อง ซึ่งความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดที่มีการกระทำรวมอยู่ในความผิดฐานปล้นทรัพย์ และเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเอง ศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานลักทรัพย์ได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 192 วรรคท้าย

ล้าฟังแต่คำให้การขัดทอดในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นคนร้ายด้วยกันย่อมไม่อาจฟังลงโทษจำเลยที่ 1 ได้

ลํ้าพั่งแต่คํ้าให้การช้ดทอดในชั้นสอบสวนของจํ้าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นคนร้ายด้วยกัน
ยอมไม่อาจพั่งลงโทษจํ้าเลยที่ 1 ได้

(อรํ้าม หุ้ดางกูร-ไพศาล รวงชางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

ศาลจ้งหวัดปากพนัง - นายปิยะวรรณ สุประดิษฐ์ ณ อรุณ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ